

## Publieke consultatie

# Kwekersrechten - evaluatie van EU-wetgeving

Kwekersrecht kan worden aangevraagd door veredelaars en ontdekkers van plantenrassen. Dit eigendomsrecht geeft de kweker 25 à 30 jaar het exclusieve recht om die plant te verhandelen en te vermeerderen. Alle plantensoorten vallen hieronder. Daarmee is deze wetgeving ook van groot belang voor Europese boeren en tuinders, omdat het veredelaars beschermt, hen een verdienmodel geeft en hen stimuleert om te blijven innoveren en weerbaardere rassen te ontwikkelen. Dat komt de verduurzaming van de algehele land- en tuinbouw in de Unie ten goede.

Al dertig jaar beschermt het systeem van het Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP) effectief dit intellectueel eigendom om innovatie aan te jagen. De voorgaande evaluatie in 2011 en de gezamenlijke studie van het CBP en EUIPO uit 2022 bekrachtigden dit. Om een doeltreffend CBP-systeem te behouden is het de hoogste tijd deze EU-wetgeving te moderniseren, menen Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland.

### Eigen vermeerdering (FSS)

Diverse rechtszaken hebben de vrijstelling voor eigen vermeerdering (FSS) in Europa moeilijk handhaafbaar gemaakt, terwijl FSS al een aanzienlijke beperking is van het kwekersrecht. Beperkt beschikbare informatie over het gebruik van eigen vermeerdering door boeren en tuinders en beperkte naleving van de vereisten zetten FSS verder onder druk. Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland maken zich zorgen dat het kweken van planten voor FSS-gewassen in de toekomst onhaalbaar wordt als dit niet wordt verbeterd.

Bovendien zijn Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland van mening dat de lijsten onder artikel 14 van de onderhavige Verordening (EU) 94/2100 op lidstaatsniveau moeten worden geanalyseerd. Veredelingsprogramma's voor diverse plantensoorten zijn afgenomen, hetgeen de beschikbaarheid van nieuwe variëteiten voor boeren en tuinders in de toekomst beteugelt.

### Meerjarige gewassen

Als gevolg van de [Nadorcott-zaak](#) vallen producten die zijn geoogst van planten die zijn aangeplant vóór de verlening van het kwekersrecht niet langer onder dit recht. Zelfs niet wanneer oogst na verlening plaatsvindt. Dit schaadt de Europese fruit- en sierteeltsector ernstig, die traditioneel met meerjarige gewassen werkt. Daarmee rijst de vraag in hoeverre het kwekersrecht daadwerkelijk effectief en van meerwaarde is voor het beschermen van deze meerjarige rassen.

### Essentieel afgeleide variëteiten (EDV)

De definitie van een EDV is overgelaten aan nationale jurisdicties. Dit leidt tot wereldwijd een lappendeken van verschillende interpretaties. Juist met het CBP heeft de EU een belangrijke troef in handen om EDV te harmoniseren in haar lidstaten om zo een voorbeeld te vormen voor derde landen. Harmonisatie van de EDV-definitie zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden door de technologische en juridische ontwikkelingen op gebied van biotechnologie en nieuwe verdelingstechnieken. Het is cruciaal dat onze boeren en tuinders zoveel mogelijk van deze innovaties kunnen profiteren.

Gecentraliseerde en gespecialiseerde rechtbanken voor plantenrassenbescherming (PVP) op landelijk en EU-niveau - conform het Nederlandse model - kunnen helpen om hier meer juridische ervaring en kennis over op te doen. Voorts draagt dit bij aan de harmonisatie van het kwekersrecht in de verschillende EU-lidstaten.

### **Nieuwe veredelings technieken (NGTs)**

Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland zien unieke kansen om met NGS, zoals CRISPR-Cas, de plantaardige sectoren in Europa verder te verduurzamen en weerbaarder te maken. Dit mag echter noch tot financiële lasten voor boeren en tuinders noch tot verdere consolidatie in de zaadveredelingsbranche leiden. NGS zijn bij uitstek toegankelijk voor grote en kleine veredelingsbedrijven. Het kwekersrecht is nodig voor de borging van verdere veredeling en eerlijke concurrentie, zodat een brede variatie van gewasgroepen en rassen beschikbaar blijft voor onze boeren en tuinders.

### **Belang van kwekersrecht en het CBP**

Nederlandse boeren en tuinders zijn kritisch op octrooien, zeker met het oog op NGS. Octrooien ondermijnen het kwekersrecht als primair intellectueel eigendomsrecht. Het exclusieve recht in octrooiwetgeving aan octrooihouders voor het kweken van planten is dan ook onaanvaardbaar voor Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland. Het huidige systeem van kwekersrecht, geborgd door het CBP, waarin als intrinsiek onderdeel van het recht nieuwe rassen mogen worden gebruikt en verder ontwikkeld door concurrent-veredelaars zolang er maar een nieuw, onderscheidbaar ras uit voortkomt, zorgt voor meer beschikbare genetische variëteiten met de beste innovaties voor alle veredelaars en daardoor uiteindelijk tot meer en betere rassen voor onze boeren en tuinders.

Vooraf in het licht van voedselsoevereiniteit en verduurzaming van onze teelten is het noodzakelijk dat veredelaars kunnen putten uit een grote, internationale genenpool voor breed onderzoek en ontwikkeling en dat zij beschikken over een eerlijk verdienmodel, inclusief het mechanisme dat borgt dat belangrijke innovaties niet exclusief bij een enkel veredelingsbedrijf blijven liggen. Het zou een sterke afhankelijkheid van boeren en tuinders aan veredelaars kunnen creëren in het geval er licentiebetalen aan patenthouders gedaan moeten worden om hun innovaties te kunnen inzetten voor verdere veredeling. Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland geloven daarom dat een sterk en effectief CBP-systeem kwekersrechten beter kan beschermen, hetgeen een diverse, duurzame en weerbare land- en tuinbouw in Europa bevordert.

### **Tot slot**

De afgelopen 30 jaar is het CBP-systeem veredelaars, boeren, tuinders en de maatschappij als geheel van dienst geweest. Na drie decennia is het de hoogste tijd om dit systeem te moderniseren, opdat het ook geschikt blijft voor de toekomst. Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland zijn graag bereid mee te werken aan de evaluatie en herziening van deze verordening.